

크리플래닛 콘텐츠 제작 위탁 표준계약서

[계약 주요내용]

1. 서비스 개요	“메이크온”(이하 “광고주”)의 ‘스킨 라이트 테라피 3S’ 콘텐츠 제작 계약
2. 서비스 내용	“(주)클라코퍼레이션”(이하 “클라”)은 “@go_gyeol_kim”(이하 “크리에이터”) “에게 메이크온 스킨 라이트 테라피 3S 홍보 영상 제작을 의뢰하며, “크리에이터” 본인이 운영하는 Instagram 계정 “@go_gyeol_kim” 에 위 콘텐츠를 제작 및 업로드하여 홍보한다.
3. 계약기간 및 세부사항	총 계약기간: 계약체결일로부터 6개월까지 서비스 세부 사항 1. 크리에이터의 Instagram “@go_gyeol_kim” 2. 릴스 콘텐츠 총 1 편 제작 및 업로드
4. 계약대금 및 지급방법	총 계약대금: 금 30 만원 (원천세 포함) -릴스 콘텐츠 콘텐츠 제작 및 2 차 활용 금액: 30 만원 (원천세 포함) 지급일자: 콘텐츠 송출일로부터 90 일 이내 지급방법: “크리에이터”가 지정한 계좌에 현금 지급 계좌번호: 1002050318027 / 우리은행 / 김수민
5. 특약사항	- 2 차 라이선스 활용 (파트너쉽 애드, 클린본 수급(메타/네이버) 광고)

“크리에이터”는 “클라”와 온라인마케팅을 진행함에 있어 다음과 같은 계약을 체결한다.

제 1 조 (목적)

본 계약은 “클라”가 ‘메이크온 스킨 라이트 테라피 3S’의 홍보를 위한 릴스 콘텐츠 (이하 “콘텐츠”) 제작 의뢰를 하며, 크리에이터가 운영하는 Instagram 계정 내에 “콘텐츠” 게시하고, 클라는 이에 따른 대가를 지급하는 데에 대한 당사자들의 권리와 의무를 규정하는 것에 그 목적이 있다.

제 2 조 (정의)

1. 광고주: 유형·무형의 재화나 용역 또는 행위, 사실 등에 대하여 판매 또는 홍보를 목적으로 하는 자
2. 크리에이터: 클라가 의뢰하는 홍보 영상을 제작, 제안하는 Instagram 계정에 직접 게재하여 홍보할 수 있는 권한이 있는 자
3. 브랜드 및 대상 제품: 광고주가 본 계약을 통해 홍보하고자 하는 유형·무형의 재화(상품)나 용역(서비스) 등
4. 대상 계정: 본 계약에 의해 지정된 크리에이터의 계정에 한정
5. 콘텐츠: 광고주의 브랜드 또는 대상 제품에 대한 홍보 목적으로 제작되어 대상 계정에 라이브 스트리밍 또는 게재되는 영상
6. 2 차 라이선스 : 콘텐츠의 동일성을 해치지 않는 범위 내에서 콘텐츠의 캡처, 편집본 또는 콘텐츠의 원본을 크리에이터의 Instagram 계정 외에 별도로 합의한 매체에서 별도로 합의한 방법으로 사용할 수 있는 권한

제 3 조 (브랜드 및 대상 제품)

본 계약에 따른 동영상 콘텐츠 제작 범위는 다음과 같다.

1. 브랜드 : 메이크온
2. 제품 또는 서비스명 : 스킨라이트테라피 3S

3. 주요 특징 : 별도 전달

제 4 조 (제작 대상 등)

1. “크리에이터”는 본 계약에 따라 아래 각 호와 같이 콘텐츠 및 기획안을 제작한다.
 1. 브랜드 및 대상 제품의 홍보를 목적으로 하는 릴스 콘텐츠 총 1 편
 2. 본항 가호의 콘텐츠 제작을 위한 사전 기획
2. 전항 가호에 의해 제작된 콘텐츠는 본 건 대상 계정 ‘**@go_gyeol_kim**’의 Instagram 계정에 **개별 협의된 일정**까지 게재하여 공중송신한다. 단, 콘텐츠의 게재 일자는 양 당사자의 합의에 따라 변경될 수 있다.

제 5 조 (콘텐츠 제작 및 수정 절차 등)

1. “크리에이터”는 “콘텐츠”의 제작을 위해 그 내용 등을 사전 기획안의 형태로 작성하여 “클라”의 승인을 받아야 한다. “클라”는 기획안을 수령한 이후 “크리에이터”에 사전 기획안의 승인 여부를 통지하여야 한다.
2. “크리에이터”는 “콘텐츠” 게재 이전에 “콘텐츠”의 1 차 편집본 영상을 제작하여 “클라”의 승인을 받아야 한다. “클라”는 편집본을 수령한 이후 “크리에이터”에 편집본의 승인 여부를 통지하여야 한다.
 1. 편집본이 기획안의 내용을 벗어나거나 포함하지 않았을 경우, “크리에이터”는 반영하여 수정하여야 한다. 단, 사전에 제출 및 컨펌된 기획 방향성에 어긋나는 수정은 진행하지 않는다.
 2. 편집본 수정이 필요할 경우, 1 회에 한하여 수정을 요청할 수 있으며, “크리에이터”는 편집본을 수정하여 “클라”의 승인을 받아야 한다.
3. “클라”가 1 회를 초과하는 수정을 요청하는 경우 이에 소요되는 비용을 추가적으로 지불하여야 하며, 그 금액은 양 당사자 간 합의하여 결정한다.
4. 단, “크리에이터” 및 “클라”간 상호 합의된 방향성의 내용과 2 차 편집본의 내용이 상이한 경우 혹은 콘텐츠 제작에 관한 “클라”의 “주요 요청사항”이 반영되지 않은 경우에는 비용이 추가되지 않는다.
5. “클라”가 기획안, 편집본 및 이에 대한 각 수정본을 수령한 이후 영업일 기준 3 일 이내에 명확한 사유 없이 승인 여부를 통지하지 않는 경우, 기획안, 편집본 및 이에 대한 각 수정본이 승인된 것으로 간주한다.
6. 본 계약 체결 당시 협의된 업무 내용의 변경, 추가, 재작업 등으로 인한 제작비의 증액이 필요한 경우, 이에 대하여 양 당사자들은 성실히 협의하여 그 내용 및 증액 범위를 결정하여야 한다.
7. 콘텐츠 제작 및 수정 과정에서 “클라”는 “크리에이터”의 창의성을 충분히 존중하여야 하며, “크리에이터”는 “클라”의 요청사항이 반영되도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

제 6 조 (크리에이터의 의무)

1. “크리에이터”는 온라인마케팅 진행을 위해 제 4 조 및 제 5 조에 따른 업무를 수행한다.
2. “크리에이터”는 브랜드 및 대상 제품의 홍보를 위하여 “클라”의 주요 요청사항에 따라 “콘텐츠”를 제작한다.

단, 사전 협의한 장면 중 일부에 대하여 기타 제작상의 여건에 따라 구현이 불가능하거나 출연자 또는 제작자의 협의 하에 진행 방향이 변경된 경우 그 사실 및 사유를 “클라”에게 지체없이 설명하여야 한다.
3. “크리에이터”는 “콘텐츠”가 Instagram 계정에 게재되어 공중송신된 이후, 특별한 사정이 없는 한 최소 6 개월간의 게재를 보장한다.
4. “크리에이터”는 콘텐츠 게재 후 “광고주”측 결과 레포트 제공을 위해 ‘Instagram Insight (인사이트)’ 데이터를 한달간 의무 제공한다.

제 7 조 (클라의 의무)

1. “클라”는 온라인마케팅 진행의 대가로 “크리에이터”에게 다음과 같이 대금을 지급하고 현물을 지원한다.
 1. **총 계약대금: 금 30 만원(원천세포함)**
 - 1) **대금 세부 항목: 30 만원(원천세포함)**
 - 릴스 콘텐츠 기획 및 제작비: 30 만원
2. 지급 시기: **콘텐츠 송출일로부터 90 일 이내**

2. “클라”는 “크리에이터”가 콘텐츠를 촬영, 편집, 업로드 함에 있어서 제품 홍보 목적 등으로 필요한 경우 “광고주”의 상표(사명, 브랜드 CI, 로고 등) 및 기타 본 계약상 목적 달성을 위해 필요한 범위 내에서 “광고주”의 지식 재산권을 통상 사용할 수 있도록 한다.
3. “콘텐츠” 제작, 생방송 진행에 필요한 디자인 혹은 영상 자료, 현물 등은 “클라”가 제공한다. 이때 “클라”가 제공한 자료를 기초로 제작한 “콘텐츠” 자체의 지적재산권은 “크리에이터”에 귀속된다.

제 8 조(2 차 활용 이용 및 위반시 제재의 건)

1. 사전에 협의되지 않은 2 차 활용 사용은 불가하며, 2 차 활용에 대한 범위는 아래와 같이 규정한다.
단, 영상 제작 후 2 차 활용에 대한 추가 논의가 가능하며, 크리에이터측과 별도 논의 후 크리에이터 동의조건 하에 2 차 활용비용을 지불하여야만 사용이 가능하다.

[협의된 2 차 활용범위]

1. 공식 온라인 채널 (공식 웹사이트 및 브랜드 운영 공식 SNS)
 2. 온라인 매체 : 온라인 광고 매체 paid 광고 집행 시 소재로 활용
 - i. 메타(META)
 - ii. 네이버
- 1) 원본필요

제 9 조 (계약기간)

본 계약은 양 당사자간 계약 체결일로부터 6 개월까지로 한다.

제 10 조 (계약 해제 또는 해지)

1. 계약의 일방 당사자는 타방 당사자에게 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.
 1. 해산, 파산, 회사정리 등을 하거나 신청된 경우
 2. 주요자산에 대한 강제집행 등이 개시된 경우
2. 계약의 일방 당사자는 타방 당사자가 본 계약 제 6 조, 제 7 조의 각 의무를 이행하지 않는 경우 14 일 이내의 기간을 정하여 그 이행을 촉구할 수 있고, 위 기간 내에도 이행하지 아니하는 경우 즉시 서면으로 계약을 해지할 수 있다.
3. “크리에이터”는 “클라”가 제 7 조 1 항의 대금지급 의무를 지체하는 경우 “콘텐츠” 제작 및 업로드 중단 등 조치를 취할 수 있으며, “클라”는 이에 대한 모든 책임을 부담하며, “클라”의 대금지급 의무 지체로 인한 “크리에이터”의 “콘텐츠” 제작 및 업로드 중단 조치는 본조 2 항의 해지사유가 될 수 없다.
4. 양 당사자의 책임 없는 사유로 인한 촬영 필름의 멸실, 출연자의 사망, 법령 또는 정책의 변경이나 질병, 화재, 기타 천재지변, 전쟁, 파업, 기타 불가항력적 사유로 인하여 제작을 완료할 수 없을 경우에 일방 당사자는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

제 11 조 (손해배상 등)

1. “클라” 또는 “크리에이터” 중 일방이 본 계약을 위반하여 계약을 해지하는 경우, 상대방이 지출한 변호사 비용을 포함하여 상대방의 모든 손해를 배상하여야 한다.

제 12 조 (보증 및 면책)

1. “클라”는 광고 집행 요청 시 표시 및 광고의 공정화에 관한 법률, 인터넷 광고 심사 지침 등을 준수하여야 하며, “크리에이터”는 광고 콘텐츠 제작 시 저작권법, 상표법 등 법령을 준수하여야 한다.
2. “크리에이터” 혹은 “클라”가 제 1 항을 위반함으로써 인하여 계약상대방 당사자 또는 크리에이터를 상대로 시정명령, 이의제기 등이 발생한 경우 이에 대한 해결은 귀책사유자의 책임으로 하며, 귀책사유자는 자기의 비용과 책임으로 상대방을 면책시켜야 한다.

제 13 조 (비밀유지)

계약 당사자는 본 계약과 관련된 내용을 포함하여 계약을 통해 얻게 된 상대방의 영업비밀이나 보호가치 있는 경영상 정보 등을 제 3 자에게 누설, 공개하여서는 아니된다.

제 14 조(계약의 변경 및 분쟁의 해결)

1. 본 계약서의 내용은 계약 당사자들의 서면 합의로 변경 또는 수정할 수 있으며, 그 변경 또는 수정은 계약당사자들이 서명함과 동시에 그 효력이 발생한다.
2. 본 계약의 해석에 이견이 있거나 규정되지 아니한 사항에 대해서는 일반 상관례에 따라 상호 협의 하에 해결한다.
3. 본 계약의 내용에 관한 해석 또는 본 계약의 이행에 관하여 분쟁이 발생하는 경우 서울중앙지방법원을 제 1 심 전속 관할법원으로 한다.

위와 같이 계약을 체결하고 계약서 2 부를 작성, 서명 날인 후 양 당사자가 각 보관한다.

2025 년 11 월 1 일

“클라”

상 호: (주)클라코퍼레이션

주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 136,
금정역 2 차 SK V1 tower A 동 1709 호

대표자: 심 성



“크리에이터”

성 함: 김수민(고결)

주 소: 서울 양천구 목동중앙본로 1길 11,
101동 501호

서명: 김수민

